

<붙임 2>

「선불식 할부계약의 해제에 따른 해약환급금 산정기준 고시」

신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
제3조(적용범위) 이 고시는 법 제2조제2호카목에서 정하고 있는 선불식 할부계약에 적용한다. 다만 소비자와 사업자가 체결한 계약의 내용이 이 고시에서 정한 기준보다 소비자에게 더 유리한 경우에는 그에 따른다.	제3조(적용범위) 이 고시는 법 제2조제2호에서 정하고 있는 선불식 할부계약에 적용한다. 다만 소비자와 사업자가 체결한 계약의 내용이 이 고시에서 정한 기준보다 소비자에게 더 유리한 경우에는 그에 따른다.
제4조(대금의 환급에 관한 기준) ① ~ ③ (생 략) <u><신설></u>	제4조(대금의 환급에 관한 기준) ① ~ ③ (생 략) ④ 제1항에도 불구하고 법 제2조제2호 및 같은 법 시행령 제1조의2제1호에 따른 계약과 관련하여 소비자가 재화등의 제공시기가 확정된 후 계약을 해제한 경우에는 「소비자분쟁해결기준」에 따라 재화등의 제공시기가 확정된 이후에 발생한 사업자의 손실 가액만큼 해약환급금에서 공제할 수 있으며, 예시는 별표 3과 같다.
제5조 ~ 제6조 (생 략) <u><신설></u>	제5조 ~ 제6조 (생 략) 부칙 <제2023-00호, 2023. 00. 00.> 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 제2조(적용례) 이 고시는 이 고시 시행 이후 체결한 법 제2조제2호나목에 해당하는 선불식 할부계약이 해제되는 경우부터 적용한다. 다만 소비자와 사업자가 체결한 계약의 내용이 이 고시에서 정한 기준보다 소비자에게 더 유리한 경우에는 그에 따른다.

<신설>

[별표 3] 제4조제4항에 따른 표준해약환급금 예시

<예시 1>

- 소비자 A는 총 계약대금 360만원인 선불식 여행상품 계약을 체결하여 월 3만원씩 120개월 동안 납부하기로 함
 - 관리비 5%, 모집수당 10%
- 소비자 A는 120개월 완납 후, 2개월 뒤 예정된 해외여행 상품을 확정함
- 소비자 A는 출발 1개월 전 선불식 할부계약을 해제함

- 선불식 할부계약의 해제에 따른 위약금(관리비, 모집수당)을 제외하고 소비자에게 환급
 - 해약환급금(1)(총 306만원) = 360만원(납입금 누계) - 18만원(관리비 누계) - 36만원(모집수당 공제액)
- 또한 소비자가 재화등의 제공시기를 확정된 후 계약을 해제하였으므로, 이와 관련하여 발생한 손해에 대해서는 「소비자분쟁해결기준」(국외여행)을 적용하여 산정
 - 「소비자분쟁해결기준(공정거래위원회고시 제2022-25호)」(국외여행)상 1개월 전 취소 시 여행금액(360만원) 전액 환급이므로 사업자에 대한 위약금은 0원
- 최종 해약환급금(306만원, 85%) = 해약환급금(1)(306만원) - 재화등 제공시기 확정 후 위약금(0원)

<예시 2>

- 소비자 A는 총 계약대금 360만원인 선불식 여행상품 계약을 체결하여 월 3만원씩 120개월 동안 납부하기로 함
 - 관리비 5%, 모집수당 10%
- 소비자 A는 120개월 완납 후, 2개월 뒤 예정된 해외여행 상품을 확정함
- 소비자 A는 출발 9일 전 선불식 할부계약을 해제함

- 선불식 할부계약의 해제에 따른 위약금(관리비, 모집수당)을 제외하고 소비자에게 환급
 - 해약환급금(1)(총 306만원) = 360만원(납입금 누계) - 18만원(관리비 누계) - 36만원(모집수당 공제액)
- 또한 소비자가 재화등의 제공시기를 확정된 후 계약을 해제하였으므로, 이와 관련하여 발생한 손해에 대해서는 「소비자분쟁해결기준」(국외여행)을 적용하여 산정
 - 「소비자분쟁해결기준(공정거래위원회고시 제2022-25호)」(국외여행)상 9일 전 취소 시 여행금액(360만원) 80% 환급(20% 배상)이므로 사업자에 대한 위약금은 72만원(360만원×20%)
- 최종 해약환급금(234만원, 65%) = 해약환급금(1)(306만원) - 재화등 제공시기 확정 후 위약금(72만원)

<예시 3>

- 소비자 A는 총 계약대금 360만원인 선불식 여행상품 계약을 체결하여 월 3만원씩 120개월 동안 납부하기로 함
 - 관리비 5%, 모집수당 10%
- 소비자 A는 10개월 납입 후, 2개월 뒤 예정된 국외여행 상품을 확정함
- 소비자 A는 출발 1개월 전 선불식 할부계약을 해제함

- 선불식 할부계약의 해제에 따른 위약금(관리비, 모집수당)을 제외하고 소비자에게 환급
 - 해약환급금(1)(총 7,500원) = 30만원(납입금 누계) - 1.5만원(관리비 누계) - 27.75만원(모집수당 공제액)
- 또한 소비자가 재화등의 제공시기를 확정된 후 계약을 해제하였으므로, 이와 관련하여 발생한 손해에 대해서는 「소비자분쟁해결기준」(국외여행)을 적용하여 산정
 - 「소비자분쟁해결기준(공정거래위원회고시 제2022-25호)」(국외여행)상 1개월 전 취소 시 여행금액(360만원) 전액 환급이므로 사업자에 대한 위약금은 0원
- 최종 해약환급금(7,500원, 2.5%) = 해약환급금(1)(7,500원) - 재화등 제공시기 확정 후 위약금(0원)